



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 25° D.P. PARELHEIROS

Folha : 1

Boletim No.: 4037/2016

INICIADO: 21/11/2016 13:40hs e EMITIDO: 21/11/2016 20:02hs

JLLOPTCB DJEEJG [2F2EB1

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA JUVENAL DE JERUSALEM, 1 - GRAJAU - CEP: 04859-060
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 85 D.P. - JARDIM MIRNA

Ocorrência: 21/11/2016 às 11:50 horas

Comunicação: 21/11/2016 às 13:18 horas

Elaboração: 21/11/2016 às 13:40 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- DIEGO DOS SANTOS SOUZA - Presente ao plantão - RG: 42941197-SP
emitido em 12/02/2011 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: CRISTIANO DOS SANTOS SOUZA - Mãe: REGIANE DA CRUZ SANTOS
- Natural de: DIADEMA -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 22/08/1994 22 anos - Estado civil: Convivente
- Profissão: AUTONOMO(A) - Instrução: 1 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
- Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Carapinha
- Cor do cabelo: Pretos - Compleição: MAGRO
- Endereço Residencial: RUA JUVENAL DE JERUSALEM, 257 - JD SANTA FÉ
- CEP: 04859-060 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)96730-9636 - Oi (Celular)
- Recado: REGIANE, (11)5938-2783 (Residencial) - Recado: TERESA, (11) 96887-9537 - Oi (Celular) - Recado: FERNANDA

Testemunha:

- MICHEL VARAO FERREIRA - Presente ao plantão - RG: 50244730-SP
emitido em 31/08/2006 - Exibiu o RG original: Não
- Natural de: ANAPOLIS -GO - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 25/10/1980 36 anos - Estado civil: Casado
- Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 79988458304
- Advogado Presente no Plantão: Não
- Endereço Comercial: RUA HUMBERTO RAVELLO, 9 - PARELHEIROS - S.PAULO - SP

25° D.P. PARELHEIROS

Endereço da delegacia: R HUMBERTO RAVELLO, 9 - PARELHEIROS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5920-8959



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 13

Dependência: 25° D.P. PARELHEIROS

Folha :2

Boletim No.: 4037/2016

INICIADO:21/11/2016 13:40hs e EMITIDO:21/11/2016 20:02hs

JLLOPTCDBDJEEJG[

Telefones: (11)5920-8959 (Comercial)

Condutor:

- CLAUDINEI BONOMI - Presente ao plantão - RG: 23247761-SP
emitido em 05/10/2009 - Exibiu o RG original: Não - Pai: CLAUDIO BONOMI
Mãe: MARIA APARECIDA DA ROCHA BONOMI - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 11/04/1972
44 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - CPF: 19579588805
Advogado-Presente-no-Plantão:-Não-
Endereço Comercial: RUA HUMBERTO RAVELLO, 9 - PARELHEIROS
CEP: 04888-000 - S.PAULO - SP - Empresa: CHEFIA INVESTIGAÇÃO 25 DP
Telefones: (11)5920-8954 (Comercial)

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 3 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 3 PORÇÕES DE ERVAS VERDES ANÁLOGAS À MACONHA
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 33 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 33 PEDRAS AMARELAS ANÁLOGAS A CRACK

Histórico:

Consta do expediente incluso que, na data, horário e local consignados, o ora indiciado, guardava drogas, 33 (trinta e três) pedras de Crack e 03 (três) porções de maconha, sem autorização legal.

Em resumo, apurou-se que os policiais civis, que ora figuram como condutor e testemunha, realizavam investigação pela área do fato, quando avistaram um indivíduo, em atitude suspeita parado bem num ponto de venda de drogas. Com isso, o suspeito foi abordado e de pronto confessou a pratica da traficância e apontou o local que guardava as drogas. No ponto indicado, localizaram uma sacola com 33 (trinta e três) pedras de Crack e 03 (três) porções de maconha. O suspeito disse que tinha acabado de assumir o posto no ponto de venda e, apesar de ter confessado a pratica do delito, nada quis falar sobre eventuais comparsas. Diante desse cenário, conduziram o indigitado até este plantão para ciência à Autoridade Policial e adoção das medidas legais cabíveis de polícia judiciária.

25° D.P. PARELHEIROS

Endereço da delegacia : R HUMBERTO RAVELLO, 9 - PARELHEIROS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5920-8959



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 14

10
8

Dependência: 25º D.P. PARELHEIROS

Folha :3

Boletim No.: 4037/2016

INICIADO:21/11/2016 13:40hs e EMITIDO:21/11/2016 20:02hs

JLLOPTCDBDJEEJG[

O indiciado, DIEGO DOS SANTOS SOUZA, em seu interrogatório, ao ser perguntado, negou a prática do delito e deu sua versão aos fatos.

Requisitou-se exame químico-toxicológico para as substâncias, resultando no laudo pericial provisório nº 526.992/2016, positivo para Cocaína e para Tetrahydrocannabinol, substâncias arroladas como entorpecentes pela Portaria SVS nº 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/2006).

~~Examinadas as versões e demais elementos amealhados, a Autoridade Policial~~ exarou sua decisão, fundamentando sua convicção jurídica: Nesta etapa urgente de cognição sumária, considerando os fatos sustentados pelos policiais civis, de relativa presunção de legitimidade, resta caracterizado o estado flagrancial em face do conduzido. O indiciado guardava drogas, conduta típica permanente, nos moldes dos artigos 303 do CPP. A quantidade e a natureza das drogas, em princípio, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal, assim como o local (conhecido ponto de venda de drogas) e o comportamento do agente. Ante o exposto, reputo que a conduta do implicado se amolda à figura típica do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11343/2006. Com efeito, há a presunção de perigo na liberdade do agente por consistir em infração apenas acima de quatro anos, implicando na custódia provisória. Ademais, vislumbram-se os elementos indiciários de materialidade e autoria delitivos, consubstanciados, respectivamente, no laudo pericial de constatação provisória, nas oitivas coligidas e demais circunstâncias fáticas. À luz do exposto, determino a lavratura do presente AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, segregando-se o agente, para responsabilização mediante regular persecução criminal, entregando-lhe a correspondente nota de culpa, com a devida comunicação à Autoridade Judiciária competente. Sem mais.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

STEFAN DE CARVALHO CHINEM
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

ANTONIO CARLOS ORTOLA JORGE
DELEGADO DE POLÍCIA

25º D.P. PARELHEIROS

Endereço da delegacia : R HUMBERTO RAVELLO, 9 - PARELHEIROS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5920-8959

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JAMILLE SAMPAIO CARIBE, liberado nos autos em 05/12/2016 às 14:21. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0097845-23.2016.8.26.0050 e código 2F2EB1.